

WAN FATHUL HAKIM BIN WAN ZAMRI

lwn.

NUR FITRAH BINTI AZIZ

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

22 Jun 2021/11 Zulkaedah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-009-0074-2019

Tuntutan Gantirugi Pertunangan - Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tiada.

Peguam Syarie Responden: Dr Mohd Rafie Bin Mohd Shafie dan Tuan Mohd Hafiz Bin Kamis daripada Tetuan Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 31 Julai 2019 yang memutuskan bahawa:

- "1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Kelarga Islam (Negeri Selangor) 2009.*
- 2. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar sebanyak RM37,080.40 kepada Plaintiff sebagai bayaran gantirugi pembatalan perkahwinan."*

FAKTA KES

- 2) Responden telah memfailkan Tuntutan Ganti Rugi Pertunangan di Mahkamah Tinggi Syariah pada 1 Jun 2016 melalui Saman No. 10400-009-0357-2016 (no. pertama) dan seterusnya diberi no rujukan baru kepada Saman No. 10207-009-0063-2019 (no. kedua) ekoran berlaku pertukaran dewan dan Hakim Bicara.
- 3) Responden mendakwa telah bertunang dengan Perayu pada 4 April 2015 di kediaman ibu bapa Responden. Semasa majlis pertunangan tersebut kedua-dua belah ahli keluarga telah bersetuju untuk menetapkan tarikh perkahwinan antara Perayu dan Responden pada 20 November 2015 dan majlis resepsi sebelah perempuan pada 21 November 2015 dan majlis resepsi sebelah lelaki pada 28 November 2015.
- 4) Perayu telah memohon kebenaran untuk berkahwin daripada Pejabat Agama Daerah Hulu Langat pada 26 Ogos 2015 manakala Responden juga telah memohon kebenaran untuk berkahwin daripada Pejabat Agama Islam Daerah Petaling pada 17 September 2015.
- 5) Setelah semua persiapan dilakukan terutamanya di sebelah pihak Responden, Perayu pada 4 November 2015, iaitu 16 hari sebelum tarikh majlis perkahwinan telah membatalkan persetujuan pernikahan dengan Responden melalui khidmat pesanan ringkas (sms) yang dihantar oleh bapa Perayu kepada abang Responden tanpa dinyatakan apa-apa sebab yang munasabah.
- 6) Selanjutnya, Responden telah memfailkan tuntutan gantirugi sebagaimana berikut:

- i) Ganti rugi khas sebanyak RM52,115.40;
 - ii) Gantirugi am sebanyak RM120,000.00; dan
 - iii) Gantirugi teladan sebanyak RM130,000.00.
- 7) Pada 31 Julai 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan dengan memerintahkan Perayu membayar sebanyak RM37,080.40 kepada Responden sebagai bayaran gantirugi ekoran pembatalan perkahwinan yang telah dipersetujui.
- 8) Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 6 Ogos 2019 dan Alasan Rayuan pada 26 November 2019. Alasan Rayuan Perayu adalah sebagaimana **di muka surat 320-369 Rekod Rayuan.**
- 9) Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 9 Ogos 2019 dan Alasan Rayuan Balas pada 13 Disember 2019. Dalam Rayuan balasnya, Responden memaklumkan akan menghujahkan bahawa keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 31 Julai 2019 patut diubah atas alasan-alasan berikut:
- 9.1 Mahkamah wajar mengekalkan jumlah tuntutan ganti rugi khas sebanyak RM52,675.40 yang perlu diawardkan kepada Responden.
 - 9.2 Mahkamah wajar mengawardkan tuntutan ganti rugi am, ganti rugi teladan serta kos terhadap Responden.
- 10) Seterusnya Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan Pindaan pada 27 Julai 2020 di **muka surat 5-13 Rekod Rayuan Tambahan.**

11) Pihak Responden semasa sidang Mahkamah Rayuan Syariah pada 24 April 2021 telah mengemukakan bantahan secara lisan berkaitan Alasan Rayuan Pindaan yang telah difailkan oleh Perayu kerana melebihi tempoh masa yang ditetapkan dalam undang-undang serta difailkan tanpa mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Di samping itu Responden juga membantah Alasan Rayuan Perayu yang tidak teratur **di muka surat 320-369 Rekod Rayuan** kerana mengandungi hujah dan tidak mematuhi format yang ditetapkan oleh undang-undang.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12) Rayuan di hadapan kami ini adalah rayuan yang melibatkan rayuan oleh Perayu dan rayuan balas oleh Responden. Berdasarkan bantahan lisan yang telah dikemukakan oleh Responden semasa sidang Mahkamah Rayuan Syariah pada 24 April 2021, kami bersetuju untuk menolak **Alasan Rayuan Pindaan** yang telah difailkan oleh Perayu pada 27 Julai 2020 kerana telah melebihi tempoh masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang di bawah **Seksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003** dan telah difailkan tanpa mendapat terlebih dahulu kebenaran daripada Mahkamah Rayuan Syariah berdasarkan **Seksyen 238 Enakmen yang sama**. Oleh itu dalam rayuan ini kami hanya akan menilai rayuan Perayu berdasarkan Alasan Rayuan asal yang telah difailkan oleh Perayu pada 26 November 2019.

13) Pada dasarnya kami bersetuju dengan Peguam Responden bahawa Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu sebagaimana **di muka surat 320-369**

Rekod Rayuan adalah tidak menepati format yang ditetapkan oleh Seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu

Setelah meneliti dan menghalusi Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu, kami berpendapat, walaupun Alasan Rayuan tersebut tidak menepati kehendak Alasan Rayuan yang ditetapkan oleh undang-undang kerana dibina bersekali dengan dengan hujah-hujah, namun kami mendapati terdapat beberapa intipati dalam Alasan Rayuan tersebut yang boleh diterima kerana ada kenyataan yang menunjukkan bahawa terdapat kekhilafan YA Hakim Bicara. Berdasarkan penelitian tersebut, Kami berpendapat terdapat tiga isu utama yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan Perayu iaitu:

- i) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kewujudan ikatan pertunangan antara Perayu dan Responden;
- ii) Sama ada pembatalan perkahwinan yang dibuat oleh Perayu adalah atas sebab-sebab yang sah; dan
- iii) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai ketulinan/keaslian serta kebenaran kandungan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden sebagai bukti tuntutan.

Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kewujudan ikatan pertunangan antara Perayu dan Responden.

14) Kami mendapati YA Hakim Bicara telah menyatakan dapatannya berkaitan isu ini pada **Perenggan 44-47 Alasan Penghakiman di muka surat 300-301 Rekod Rayuan**. YA Hakim Bicara antara lain menyatakan:

“44. Berdasarkan adat masyarakat Melayu yang masih diamalkan sehingga kini yang dapat difahami bahawa majlis merisik adalah majlis hadir ke rumah pihak keluarga perempuan bagi bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai wanita yang ingin dijadikan pasangan dan seterusnya menghantar tanda kepada perempuan tersebut. Pertunangan pula adalah bagi mengikat janji untuk menjadi suami isteri dan secara lazimnya, pihak keluarga lelaki akan memberikan cincin kepada pihak keluarga perempuan.

45. Berdasarkan keterangan Plaintiff, gambar-gambar yang dilampirkan serta keterangan SP-1, Mahkamah mendapati semasa majlis bertarikh 4 April 2015, telah berlaku dua majlis iaitu majlis merisik dan majlis pertunangan antara Plaintiff dan Defendan. Seterusnya setelah pertunangan tersebut diadakan, Plaintiff dan Defendan telah membuat persiapan perkahwinan terutamanya membuat permohonan kebenaran berkahwin dan persiapan-persiapan lain bagi melangsungkan perkahwinan.

46. Menurut pembelaan Defendan yang menafikan telah berlaku pertunangan antara Plaintiff dan Defendan pada 4 April 2015, Mahkamah tidak dapat menerima pembelaan tersebut memandangkan sekiranya Defendan tidak bersetuju dengan pertunangan tersebut, Mahkamah percaya tidak akan

berlaku persiapan perkahwinan sepertimana yang telah dijalankan lebih-lebih lagi permohonan kebenaran berkahwin telah dibuat di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat oleh Defendan sendiri. ”

15) Dalam isu ini Perayu berhujah, YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menjustifikasikan bahawa pada 4 April 2015 telah berlaku dua majlis iaitu majlis merisik dan majlis pertunangan berdasarkan keterangan Responden, gambar-gambar yang dilampirkan serta keterangan SP-1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengklasifikasikan majlis pada 4 April 2015 sebagai majlis pertunangan berdasarkan konteks adat Melayu. Hal ini adalah kerana majlis tersebut adalah tidak bertepatan dengan adat pertunangan masyarakat Melayu yang sebenar. Pasti nya dalam pertunangan adat Melayu mempunyai garis panduan yang perlu dipatuhi dan bukannya sekadar menyarungkan cincin dijari bakal pengantin. Sebagai sandaran Perayu mohon Mahkamah merujuk **Kajian Fungsi Ritual Dalam Adat Pertunangan Masyarakat Melayu oleh Nurhuda Salleh & Yaacob Harun (2015).**

16) Responden pula menghujahkan bahawa kewujudan ikantan pertunangan antara lelaki dan perempuan tidak semestinya dengan adanya majlis pertunangan secara rasmi, tetapi pertunangan itu wujud adalah disebabkan terdapat suatu perjanjian yang merujuk kepada perkahwinan. Responden berpendapat Perayu telah tersasar jauh kerana tidak meneliti apakah maksud pertunangan yang sebenar menurut undang-undang dan Hukum Syarak.

17) Untuk memutuskan isu ini, suka kami merujuk kepada peruntukan **Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003** yang menyatakan:

Seksyen 15. Pertunangan

Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantara, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.

Berdasarkan peruntukan ini kami berpendapat pengertian pertunangan khususnya mengikut Hukum Syarak perlu difahami supaya tidak berlaku kekeliruan dan silap faham dalam pelaksanaannya.

18) Istilah meminang dalam bahasa Arab disebut khitbah bermaksud lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Menurut al-Khin, al-Bugha dan al-Shurbaji (1987), istilah ini merujuk kepada lelaki yang menyatakan keinginannya untuk berkahwin dengan perempuan yang ingin dikahwininya. Oleh itu, meminang merupakan tanda persetujuan terhadap perempuan yang disukai untuk dijadikan isteri. Berdasarkan rujukan pada **Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka** ((Lihat <http://prpm.dbp.gov.my>)

Bertunang bermaksud mengikat janji untuk menjadi suami isteri (berkahwin).

Meminang pula bermaksud meminta anak gadis supaya menjadi isteri, melamar, meminang. Contohnya seseorang berkata: “Orang muda yang kaya itu datang meminang engkau

19) Merujuk kepada **Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan, Sunan Haji Zainal Abidin Safarwan, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.** muka surat 2112-2123.

Tunang bermaksud: laki-laki dan perempuan yang telah mengikat perjanjian untuk menjadi suami isteri;

Bertunang bermaksud: sudah mengikat janji untuk menjadi suami isteri, sudah mengikat janji untuk berkahwin, mengikat pertunangan.

20) Merujuk kepada Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Imam Al-Syafie, Jilid 3, muka surat 47, pertunangan ialah:

والتصريح في الخطبة معناه: كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح: كأريد أن أنكحك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك.
Apa yang dimaksudkan dengan pertunangan adalah setiap lafaz yang merujuk kepada nikah seperti aku mahu menikahi dia ataupun jika tempoh iddah dia telah tamat maka aku akan menadikan dia isteriku

Dr. Abdul Karim Zaidan pula dalam **al-Mufasssol Fi Ahkam al-Mar‘ah Wa al-Baiti al-Muslim Fi al-Syariah al-Islamiah**, Jilid 6, halaman 41 menyatakan:

Pertunangan (khitbah) ialah “permulaan seorang lelaki atau wakil dari ahli keluarganya atau seseorang lain bagi pihaknya menyampaikan hajat kepada ahli keluarga pihak perempuan akan hasrat si lelaki untuk mengahwini si perempuan. Kadang-kadang permulaan ini boleh terjadi apabila dimulakan oleh seorang perempuan yang memilih seseorang lelaki untuk meminangnya dan mengahwininya

21) Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dengan merujuk kepada Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, kami berpendapat pertunangan yang dimaksudkan dalam Seksyen 15 tersebut adalah merujuk kepada persetujuan atau perjanjian antara pihak lelaki dan pihak perempuan untuk melangsungkan akad nikah pada suatu tarikh tertentu. Peminangan boleh berlaku dengan lafaz yang terang (soreh) seperti perkataan meminang atau melamar. Lafaz juga boleh berlaku dengan perkataan kiasan (kinayah) seperti menyunting. Menurut Sabiq (1983), lafaz biasanya dilakukan dengan secara umum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut kami bersetuju dengan dapatan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara pada **Perenggan 44 muka surat 300 Rekod Rayuan** iaitu:

“... pertunangan pula adalah bagi mengikat janji untuk menjadi suami isteri dan secara kelazimannya, pihak keluarga lelaki akan memberikan cincin kepada keluarga perempuan”.

22) Seterusnya kami juga telah meneliti **Pembelaan di muka surat 31-42 Rekod Rayuan dan Afidavit Keterangan Defendan (Perayu) di muka surat 180-188 Rekod Rayuan**), kami mendapati pembelaan Perayu yang menafikan telah berlaku pertunangan antara Perayu dan Responden pada 4 April 2015 telah tidak dibuktikan.

Dakwaan tersebut tidak disokong oleh apa-apa keterangan termasuk saksi. Malahan keterangan Utama Perayu melalui Afidavit tersebut langsung tidak menyebut tentang apakah acara sebenar yang berlaku dalam majlis yang berlangsung pada 4 April 2015 selaras dengan pembelaan Perayu yang menafikan telah berlaku pertunangan antara Perayu dan Responden pada 4 April 2015. Dari sudut yang lain kami juga mendapati Perayu telah gagal mendatangkan mana-mana saksi termasuk saksi-saksi yang hadir semasa majlis pada 4 April 2015 untuk memberi keterangan bagi menyokong pembelaannya.

23) Seterusnya kami juga telah meneliti **Rekod Rayuan di muka surat 75-83 dan muka surat 103-112** kami berpendapat dokumen-dokumen yang terdiri daripada kad kahwin (P2), gambar ibu Perayu menyarung cincin (P3a, P3b, P3c dan P3d), gambar hadiah-hadiah oleh Responden (P4), Gambar Perayu hadir semasa majlis (P5), gambar ahli keluarga yang hadir semasa majlis(P6), Borang Kebenaran Berkahwin Responden (P7), Borang Kebenaran Berkahwin Perayu (P8) dan gambar screen shot sistem pesanan ringkas pengesahan pembatalan perkahwinan (P9) serta pengakuan Perayu yang bersetuju bahawa *“Kami datang untuk ziarah dan merisik dan berlaku penetapan tarikh perkahwinan. Tarikh perkahwinan pada 20.11.2015 untuk majlis akad nikah, 21.11.2015 untuk majlis resepsi pengantin perempuan”* (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 203**) dan persetujuan penetapan tarikh pernikahan pada 20.11.2015 merupakan iqrar, qarinah dan bayyinah yang menunjukkan telah ada ikatan persetujuan atau perjanjian antara keluarga pihak Perayu dan keluarga pihak Responden untuk melangsungkan pernikahan pada 20/11/2015 dan majlis resepsi pengantin perempuan pada 20/11/2015. Tambahan pula dengan penghantaran SMS pembatalan perkahwinan yang dihantar oleh bapa Perayu kepada wali Responden jelas menguatkan lagi fakta bahawa sememangnya

terdapat ikatan persetujuan atau perjanjian antara kedua-dua pihak untuk melaksanakan pernikahan pada 20.11.2015 dan ikatan perjanjian tersebut adalah selari dengan maksud pertunangan sebagaimana yang disebut dalam peruntukan Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Isu Kedua: Sama ada pembatalan perkahwinan yang dibuat oleh Perayu adalah atas sebab yang sah (munasabah)

24) Kami juga merujuk kepada Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, yang menjelaskan beban membuktikan sesuatu dakwaan adalah terletak pada pihak yang mendakwa akan sesuatu perkara itu:

72. *Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).*

73. (1) *Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.*

(2) *Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.*

74. *Beban membuktikan dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang akan gagal tiada apa-apa keterangan langsung diberikan oleh mana-mana pihak.*
75. *Beban membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan mahkamah mempercayai tentang kewujudan fakta itu.*

Berdasarkan peruntukan-peruntukan di atas dapat difahami bahawa beban untuk membuktikan pembatalan perkahwinan tersebut atas sebab-sebab yang munasabah adalah menjadi tanggung jawab Perayu selaku pihak yang mendakwa.

25) Ini kerana berdasarkan penelitian kami terhadap **Rekod Rayuan muka surat 35**, Perayu menyatakan keengganan untuk berkahwin dengan Responden adalah berdasarkan sebab-sebab yang munasabah iaitu:

- a) *Pihak Plaintiff dan keluarga Plaintiff tidak menghormati ibu bapa Defendan dengan tidak menerima kesediaan kedatangan ibu bapa Defendan walaupun kali kedua untuk bertemu dengan keluarga Plaintiff (Rujuk Lampiran 6). Kesediaan pihak keluarga Defendan untuk berjumpa dengan keluarga Plaintiff telah tidak diendahkan. Pertemuan pertama antara kedua belah pihak berlaku hanya sekali pada hari merisik iaitu 4hb April 2015.*
- b) *Pihak keluarga Plaintiff iaitu Azmel tidak menghormati pihak yang bakal menjadi keluarga dengan mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan merujuk kepada Defendan melalui panggilan telefon Azmel kepada bapa Defendan pada 4hb November 2015 iaitu kenyataan "...Fathul tidak matang."*

26) Untuk memutuskan isu ini kami akan menimbangkan sama ada Perayu berjaya membuktikan dakwaannya atau tidak. Kami berpendapat terdapat dua elemen yang perlu dibuktikan oleh Perayu iaitu:

- i) Sama ada perbuatan tidak menghormati ibu bapa Perayu dan mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan dengan kenyataan “...Fathul tidak matang” ada berlaku atau tidak; dan
- ii) Sama ada perbuatan-perbuatan tersebut adalah antara perbuatan yang diharuskan oleh Hukum Syarak untuk memutuskan pertunangan.

Kedua-dua elemen ini perlu dibukti dan dijelaskan oleh Perayu kepada Mahkamah. Kami telah meneliti dan menghalusi lampiran-lampiran yang dinyatakan oleh Perayu di **muka surat 31-42 Rekod Rayuan**. Kami berpendapat rekod panggilan sebanyak 5 kali yang tidak berjawab dan screenshot whatapps yang dilampirkan adalah bukti yang lemah dan tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa perbuatan-perbuatan yang didakwa oleh Perayu iaitu perbuatan tidak menghormati ibu bapa Perayu telah berlaku, malahan tidak ada kenyataan dalam whatapps tersebut yang memaparkan berlaku penghinaan ke atas Perayu dengan kenyataan bahawa “*Fathul tidak matang*”. Ini menunjukkan bahawa bukti yang terdiri daripada rekod panggilan sebanyak 5 kali yang tidak berjawab dan screenshot whatapps yang dilampirkan adalah merupakan bukti yang tidak relevan.

27) Dalam hal ini kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan peruntukan Seksyen 47 yang menyatakan bahawa keterangan lisan mestilah secara langsung:

(1) Dalam segala hal apa jua pun, keterangan lisan hendaklah diberikan secara langsung, iaitu -

(a) jika ia merujuk kepada fakta yang boleh dilihat, maka ia mestilah keterangan saksi yang mengatakan dia telah melihat fakta itu;

(b) jika ia merujuk kepada fakta yang boleh didengar, maka ia mestilah keterangan saksi yang mengatakan dia telah mendengar fakta itu;

(c) jika ia merujuk kepada fakta yang boleh ditangkap melalui apa-apa deria rasa yang lain atau dengan apa-apa cara lain, maka ia mestilah keterangan saksi yang menyatakan dia telah menganggapnya dengan deria rasa itu atau dengan cara itu;

28) Dalam rayuan ini kami juga mendapati Perayu telah gagal mengemukakan saksi-saksi yang relevan khususnya bapa Perayu yang mendengar penghinaan dan ibu bapa Perayu yang merasa tidak dihormati untuk memberi keterangan bagi menyokong dakwaan Perayu berkaitan kewujudan perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan. Selain daripada itu, hasil penelitian juga, kami tidak menemui adanya hujah atau penjelasan daripada Perayu yang menghuraikan kepada Mahkamah bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah, yang diharuskan oleh Hukum Syarak untuk dijadikan sebagai alasan dalam memutuskan pertunangan. Oleh itu berdasarkan kegagalan Perayu membuktikan kedua-dua elemen yang diperlukan tersebut maka kami dalam isu ini bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa:

“ ... Dalam dakwaan-dakwaan Defendan di atas, Defendan tidak mengemukakan sebarang bukti-bukti bagi menyokong dakwaannya sama ada bukti dokumentar ataupun saksi bagi menunjukkan bahawa telah berlaku provokasi dan ketidakharmonian hubungan antara keluarga Plaintiff dan Defendan. Mahkamah hanya dibentangkan dengan sesalinan perbualan melalui SMS berkaitan pembatalan perkahwinan yang dibuat oleh bapa Defendan kepada abang Plaintiff. Oleh yang demikian, tidak wujud fakta seperti yang didakwa oleh Defendan. Oleh itu Mahkamah mendapati

pertunangan ini diputuskan tanpa sebab yang sah dan Plaintiff layak diberikan gantirugi atas pembatalan perkahwinan ini.”

Isu Ketiga: Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai ketulinan/keaslian serta kebenaran kandungan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden sebagai bukti tuntutan

29) Untuk isu ini, kami akan memfokuskan ulasan kami terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diluluskan oleh YA Hakim Bicara sahaja iaitu perkara yang membawa kepada perintah membayar gantirugi sebanyak RM37,080.40 kepada Responden. Untuk dokumen-dokumen lain yang melibatkan perkara-perkara tuntutan yang telah ditolak oleh YA Hakim Bicara, kami akan mengulas perkara tersebut dalam rayuan balas Responden, jika berkaitan. Kami mendapati terdapat enam (6) perkara yang telah diluluskan oleh YA Hakim Bicara sebagai gantirugi iaitu sebagaimana jadual yang disediakan oleh YA Hakim Bicara di muka surat 306 Rekod Rayuan.

Bil	Perkara	Jumlah (RM)
1	Bayaran catering untuk jamuan kenduri	RM32,000.00
2	Penyediaan cenderamata untuk 1000 tetamu	RM2,150.00
3	Penyediaan barang-barang hantaran sebanyak 11 dulang	RM1,600.40
4	Upah gubahan hantaran	RM400.00
5	Penyediaan kad jemputan kahwin untuk 1000 tetamu	RM630.00
6	Deposit baju pengantin lelaki dan perempuan satu pasang	RM300.00

	Jumlah	RM37,080.40
--	---------------	--------------------

30) Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu mempersoalkan isu kesahihan dan kebenaran isi kandungan serta meragui bukti-bukti pembayaran yang telah dikemukakan oleh Responden. Di samping itu Perayu juga tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara yang dibuat berdasarkan ketidak wujudan dokumen sebagai bukti. Secara ringkasnya antara perkara yang dipertikaikan oleh Perayu ialah:

- 30.1 YA Hakim Bicara hanya mempertimbangkan kewujudan bukti pembayaran tempahan catering sebanyak RM32,000.00 (ditandakan sebagai P10) tanpa menilai isu kesahihan bukti tersebut.
- 30.2 YA Hakim Bicara telah meluluskan tempahan dan bayaran yang dilakukan pada 1/3/2015 sebanyak RM11,500 (RM9000 untuk majlis resepsi dan RM2500 untuk akad nikah) berdasarkan resit catering melalui Zam-zam Arabic Restaurant yang ditandakan sebagai P10 dan P11 sedangkan tempahan dan bayaran tersebut telah dilakukan sebelum dari tarikh Perayu dan keluarga Perayu datang merisik iaitu 4/4/2015.
- 30.3 Sedekah makanan yang dibuat di Masjid Kristal Seksyen 7 dilakukan selepas tiga bulan dari tarikh majlis nikah yang dipersetujui tanpa ada bukti transaksi pembayaran oleh Pembayar dan tanpa ada bukti gambar berkaitan transaksi penyerahan makanan tersebut.
- 30.4 Penyediaan dan penghantaran cenderamata untuk 1000 tetamu yang berupa muffin dan cookies masih belum dilakukan pada tarikh pembatalan perkahwinan iaitu pada 4/11/2015. Ini menunjukkan tidak ada bukti kukuh kedua-dua item cenderamata tersebut terbazir akibat pembatalan perkahwinan. Sekalipun tempahan tidak boleh dibatalkan

- dan wang deposit tidak boleh dipulangkan, Responden tidak sepatutnya menuntut keseluruhan harga bagi muffin memandangkan deposit hanya RM1000 dan baki bayaran sebanyak RM700 akan dilunaskan semasa pengambilan tempahan. Selain itu, tiada pembuktian berkaitan tarikh serahan muffin dan cookies dan kepada siapa serahan/sedekah dibuat.
- 30.5 Terdapat pertambahan pada jumlah tuntutan barang-barang hantaran dalam dokumen Afidavit Keterangan Plaintiff bertarikh 6/10/2016 pada perenggan 34 iaitu daripada RM1,040.40 kepada RM1,600.40 (pertambahan RM560).
- 30.6 Barang-barang hantaran yang dituntut sebanyak 11 dulang masih berada dalam pemilikan Responden dan kenapa tidak diserahkan kepada Perayu.
- 30.7 Terdapat resit-resit yang ditandakan sebagai P16 meragukan antaranya kenapa resit pembelian cincin, kasut jenama Hush Puppies dan set tali pinggang dan dompet tertera nama Nazrina Aziz dan resit pembelian sepasang baju Melayu tertera nama Ahmad.
- 30.8 Gubahan dilakukan sebelum semua hantaran lengkap dibeli dan resit yang dipaparkan dalam Ikatan Dokumen yang ditandakan P17(m/s60) tidak jelas kerana dihalang oleh kad Yani's Touch. Tarikh juga tidak jelas. Hanya dipaparkan bulan 8, tahun 2015.
- 30.9 Tiada bukti yang menunjukkan deposit baju pengantin RM300 tidak boleh dipulangkan sekiranya tempahan perkhidmatan dibatalkan.
- 30.10 YA Hakim Bicara meluluskan tuntutan bayaran bagi senaskah al-Quran (RM100), Set pen berukir nama Perayu jenama Parker (RM200) dan Coklat (RM100) tanpa ada pembuktian melalui resit.

30.11 YA Hakim Bicara meluluskan tuntutan bagi tempahan kad jemputan sebanyak RM630 tanpa pembuktian melalui resit.

29) Untuk memutuskan isu ini kami telah meneliti Nota Keterangan di **muka surat 191 Rekod Rayuan** berkaitan Penandaan Dokumen. Kami mendapati dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh pihak Responden sebagai bukti telah ditandakan sebagai **P10, P11, P15, P16, P17 dan P18** tanpa bantahan daripada Perayu. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan ialah:

29.1 Salinan sebut harga majlis perkahwinan RM32,000 – **P10**

29.2 Salinan resit-resit bayaran catering untuk jamuan – **P11**

29.3 Salinan resit-resit bayaran penyediaan cenderamata (muffin dan cookies) untuk 1000 tetamu – **P15**

29.4 Salinan resit-resit barang-barang hantaran sebanyak 11 dulang – **P16**

29.5 Upah gubahan hantaran sebanyak RM400 – **P17**

29.6 Deposit baju pengantin lelaki dan perempuan sebanyak RM300 – **P18**.

30) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa peroses penandaan dokumen adalah suatu proses yang sangat penting sebelum perbicaraan dijalankan. Tujuan penandaan dokumen dibuat adalah untuk Mahkamah menentukan sama ada dokumen yang dikemukakan adalah dokumen yang dipersetujui atau dipertikaikan, termasuklah persoalan dari sudut ketulinan/keaslian mahupun kebenaran isi kandungan dalam sesuatu dokumen yang dikemukakan dalam Ikatan Dokumen Pihak-Pihak. Sekiranya dokumen dalam Ikatan Dokumen dipertikaikan, dokumen tersebut akan ditandakan sebagai “ID..” dan pembuat dokumen perlu dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan kesahihan dan/atau kebenaran isi kandungan dokumen tersebut. Sekiranya dokumen tersebut dipersetujui tanpa bantahan maka

dokumen tersebut akan ditandakan sebagai “P” atau “D”. Dokumen-dokumen yang telah ditandakan sebagai “P” atau “D” adalah dokumen-dokumen yang dipersetujui oleh pihak-pihak dari sudut ketulinan/keasliannya serta kebenaran isi kandungannya. YA Hakim Bicara hanya akan menilai sama ada dokumen tersebut diterima sebagai keterangan atau tidak semasa hendak membuat keputusan.

31) Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu telah tidak mempertikaikan dari sudut keaslian mahupun kebenaran isi kandungan dalam dokumen-dokumen yang telah dikemukakan oleh Responden semasa prosiding penandaan dokumen. Oleh itu dokumen-dokumen tersebut telah ditandakan sebagai **P10, P11, P15, P16, P17 dan P18** tanpa bantahan. Pada hemat kami isu-isu yang dibangkitkan oleh Perayu sebagaimana pada **Para 30.1 hingga Para 30.9 di atas** adalah isu-isu yang wajar dibangkitkan oleh Perayu diperingkat penandaan dokumen agar bantahan dapat dibuat terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden. Apabila bantahan dibuat maka Mahkamah akan menentukan sama ada dokumen tersebut akan ditandakan sebagai “ID...” atau “P...”. Jika dokumen tersebut ditandakan sebagai “ID...” maka menjadi tanggungjawab pihak yang mengemukakan dokumen tersebut untuk memanggil Pemilik/Pengeluar Dokumen untuk memberi keterangan sebagai saksi di Mahkamah.

32) Seterusnya kami juga telah meneliti **Nota Keterangan di muka surat 192-193 Rekod Rayuan berkaitan Soal Balas Plaintiff (Responden)**. Kami mendapati Perayu ada mengemukakan beberapa soal balas berkaitan tempahan muffin dan cookies namun malangnya tidak ada soal balas yang menyentuh isu deposit RM1000 dan bayaran baki sebanyak RM700 semasa pengambilan. Soal balas yang dikemukakan juga tidak sampai ke tahap yang boleh menggugat keterangan

Responden dan dalam masa yang sama resit-resit yang dikemukakan oleh Responden telah ditandakan sebagai P15 tanpa bantahan.

33) Berkenaan dengan bayaran catering yang dibuat awal pada 1 Mac 2015 pula kami mendapati perkara tersebut telah dijelaskan oleh Responden semasa Soal balas dengan alasan “ *Bayaran catering awal sebab Defendan dan keluarga ada berjumpa saya pada bulan 2 dan kemudian ada datang ibu bapa. Bayaran awal 1/3 kerana keluarga Defendan ada berhasrat untuk datang*” (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 192**). Perkara ini disokong oleh SP-1 semasa disoal balas oleh Perayu pada 18 April 2018 yang menyatakan “*Rujuk P11- merisik 4/4/2015, tempahan dewan memerlukan masa setahun awal, saya melakukan tempahan awal di dewan Zam-Zam bagi tujuan bayaran awal, supaya tarikh saya dapat secure. Dengan bayaran RM11k saya diberi pilihan untuk confirmkan tarikh selepas majlis merisik*” (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 195**) Selepas pembayaran tempahan, bayaran seterusnya dibuat pada 19 September 2015 sebanyak RM18,000.00 dan RM2,500.00 berjumlah keseluruhan RM20,500.00. Kami mendapati bayaran RM20,500 tidak dibantah oleh Perayu malahan Perayu bersetuju dengan Sebut harga Majlis Perkahwinan dan resit-resit bayaran yang dikemukakan oleh Responden ditandakan sebagai **P10** dan **P11** tanpa bantahan. Di dalam sebut harga tersebut jelas terdapat syarat yang menyatakan pembatalan tempahan majlis perkahwinan tidak dibenarkan dan pihak Zam-Zam Restaurant tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian dan pertambahan kos (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 115**). Perayu sendiri juga sedia maklum dan mengesahkan bahawa tempahan catering perlu dibuat awal melalui keterangan Perayu sendiri iaitu “ *Sebut harga majlis perkahwinan harga pakej 30k, setuju kena booking awal sebelum perkahwinan*” (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 205**). Berdasarkan dapatan-dapat tersebut kami berpendapat pihak-

pihak pada hakikatnya telah terikat dengan sebut harga yang telah dipersetujui pada 1 Mac 2015 yang mana tarikh sebut harga adalah selari dengan tarikh bayaran awal yang telah dibuat. Apabila pihak-pihak telah terikat dengan sebut harga yang telah dipersetujui maka tidak timbul isu berkaitan penyediaan makanan lewat daripada tarikh majlis perkahwinan yang telah dipersetujui kerana tarikh majlis perkahwinan pada 20 November 2015 dan Majlis Resepsi 21 November 2015 telah dibatalkan dan dengan pembatalan tersebut bayaran pakej perkahwinan tetap perlu dibayar sebagaimana yang telah dipersetujui dalam Sebut Harga Majlis Perkahwinan yang telah ditandakan sebagai **P10**.

34) Selain daripada itu kami berpendapat tindakan Perayu yang mempertikaikan soal ketulinan, keabsahan dan kebenaran isi kandungan dokumen-dokumen yang telah ditandakan sebagai **P10, P11, P15, P16, P17 dan P18** adalah tindakan yang bersifat *afterthought* dan tidak wajar dibenarkan oleh Mahkamah. Isu-isu tersebut adalah isu yang wajar dibangkitkan oleh Perayu di peringkat penandaan dokumen supaya pihak-pihak dan Mahkamah dapat mengenal pasti senarai dokumen yang dipersetujui dan senarai dokumen yang dipertikaikan. Apabila sesuatu dokumen dipertikaikan maka pihak-pihak masih ada peluang untuk memanggil Pemilik/Pembuat Dokumen untuk memberi keterangan sebagai saksi.

35) Selain daripada itu kami juga mendapati isu-isu yang dibangkitkan oleh Perayu pada **Para 30.6 hingga Para 30.9** yang kami gariskan di atas adalah isu-isu baru yang tidak pernah dibangkitkan oleh Perayu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Kami berpendapat isu-isu tersebut yang dibangkitkan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah dalam keadaan Soal Balas Responden telah selesai maka

ia juga adalah termasuk dalam isu yang bersifat *afterthought* dan tidak dibenarkan berdasarkan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004.

“... tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan”.

36) Seterusnya Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan bayaran tuntutan item-item berkaitan senaskah al-Quran (RM100), set pen berukir nama Perayu jenama Parker (RM200) dan coklat (RM100) tanpa disertakan dengan resit pembelian. Item-item tersebut adalah termasuk dalam tuntutan penyediaan barang-barang hantaran sebanyak RM RM1,600.40 namun tidak dikemukakan resit oleh Responden sebagaimana resit-resit lain yang telah ditandakan secara kolektif sebagai **P16**. Kami telah meneliti **Rekod Rayuan di muka surat 63** dan kami mendapati dalam **Afidavit Keterangan Plaintiff (Responden) yang telah diangkat sumpah pada 6 Oktober 2016** dan kemudiannya dijadikan sebagai Keterangan Utama Responden, terdapat kenyataan yang menjelaskan bahawa item 6 hingga 8 tersebut telah hilang resit. Item-item tersebut adalah terdiri daripada al-quran, set pen Parker yang diukir nama Perayu dan coklat yang tidak mempunyai resit. Perkara tersebut juga telah dijelaskan oleh Responden semasa Soal balas **di muka surat 193 Rekod Rayuan** dan tidak ada bantahan oleh Perayu diperingkat perbicaraan. Oleh itu kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara meluluskan bayaran tersebut tanpa dikemukakan resit bukanlah suatu kekhilafan kerana telah dibuat dengan mengambil kira keterangan-keterangan yang telah dikemukakan.

37) Seterusnya berkaitan dengan tuntutan bayaran tempahan kad jemputan sebanyak RM630 yang diluluskan oleh YA Hakim Bicara tanpa dikemukakan resit,

kami juga telah meneliti Keterangan Utama Plaintiff (Responden) secara afidavit yang telah diangkat sumpah pada 6 Oktober 2016 di **muka surat 64 Rekod Rayuan**. Responden ada menyatakan:

“ J: Saya tempah kad jemputan untuk majlis sebelah pengantin perempuan untuk diedar kepada orang ramai sebanyak 500 keping. Jumlah yang telah saya bayar untuk tempahan kad jemputan sebanyak RM630.00. ”

Kami mendapati walaupun resit tempahan kad jemputan tidak dikemukakan tetapi jumlah tersebut telah dipersetujui dan tidak dibantah semasa perbicaraan. Kad perkahwinan tersebut juga telah ditandakan sebagai **P2** tanpa bantahan, malahan perkara ini telah dijelaskan oleh Responden semasa soal balas telah ditempah di bangunan MARA(**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 192**). Oleh itu kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara meluluskan bayaran tersebut tanpa dikemukakan resit juga bukanlah suatu kekhilafan kerana telah dibuat dengan mengambil kira keterangan-keterangan yang telah dikemukakan.

RAYUAN BALAS RESPONDEN

38) Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara **di muka surat 287-309 Rekod Rayuan** dan kami mendapati YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Responden berkaitan perkara berikut:

BIL	PERKARA	JUMLAH
1	Deposit bayaran bagi juru gambar/video	RM840.00
2	Baju pengantin sebelah keluarga pengantin perempuan x 9 orang x 2 set	RM4,050.00
3	Mengecat rumah	RM5,000.00
4	Pemasangan lampu	RM610.00

5	Pemasangan dan servis penyaman udara 3 set	RM3,650.00
JUMLAH		RM14,150.00

Kami mendapati alasan penolakan tersebut telah dijelaskan oleh YA Hakim Bicara pada Perenggan 63-66 Alasan Penghakiman. Kami juga telah meneliti keseluruhan Hujah Responden dan kami berpuas hati bahawa alasan-alasan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara pada Perenggan 63-66 Alasan Penghakiman adalah alasan yang munasabah dan kami tidak ada alasan untuk mengganggu keputusan tersebut.

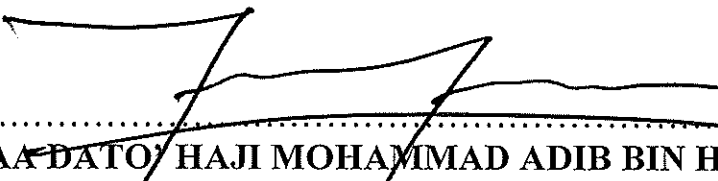
39) Seterusnya kami juga telah meneliti peruntukan Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam dan kami mendapati tuntutan Responden berkaitan gantirugi am sebanyak RM120,000.00 dan gantirugi teladan sebanyak RM130,000.00 adalah diluar daripada perkara yang dinyatakan dalam peruntukan tersebut dan kami juga mendapati sehingga kini belum ada keputusan Mahkamah Syariah yang membenarkan tuntutan berkaitan perkara tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu dan Rayuan Balas Responden DITOLAK.
2. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor